



PUTUSAN

Nomor XXXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NAJEEB KHOUDRY ALBANY;
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 30 tahun/8 Oktober 1977;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : JAKARTA SELATAN;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa NAJEEB KHOUDRY ALBANY, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2008, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2008 bertempat di JAKARTA SELATAN, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf (a) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban SAKSI KORBAN memiliki ikatan hubungan perkawinan sebagai suami isteri sejak tertanggal 20 November 2005, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 1803/52/XI/2005, yang ditanda tangani Drs. Syahroni NIP. 150244576, selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang isinya telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Najeeb Khoudry Albany, dengan seorang wanita bernama SAKSI KORBAN, namun sejalan perkawinan tersebut sejak bulan Desember 2007 hubungan antara Terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2008, sekira pukul 20.00 Wib di ruang tengah JAKARTA SELATAN, saat itu saksi korban SAKSI KORBAN bertanya kepada Terdakwa mengenai hubungan mesra

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan banyak wanita lain dikarenakan saksi korban SAKSI KORBAN sering melihat terdakwa berkomunikasi menggunakan laptop, selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN juga menanyakan perihal alat kamera pengintai yang terpasang di apartemen kediaman Terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN, mendengar pertanyaan saksi korban SAKSI KORBAN tersebut, Terdakwa marah, kemudian terjadilah cek-cok mulut antara terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN, maka untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik oleh Terdakwa kepada saksi korban SAKSI KORBAN, selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN memilih keluar dari apartemen, saat saksi korban SAKSI KORBAN berjalan menuju pintu keluar, Terdakwa berusaha mencegah saksi korban SAKSI KORBAN untuk keluar dari apartemen dengan menjambak rambut saksi korban SAKSI KORBAN, lalu badan saksi korban SAKSI KORBAN didorong ke ruang tamu kemudian Terdakwa menendang bagian bawah sebelah kiri perut saksi korban SAKSI KORBAN menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga saksi korban SAKSI KORBAN terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa mengambil sekaleng minuman Coca Cola dan menyiram air minuman Coca Cola tersebut ke kepala saksi korban Safitri Sahrul Bajumi, belum puas Terdakwa menyakiti saksi korban SAKSI KORBAN, Terdakwa kembali memegang leher saksi korban SAKSI KORBAN dari arah belakang lalu terdakwa memukul menggunakan tangan mengepal mengarah ke kepala bagian belakang tepat ke daerah belakang telinga sebelah kiri lalu badan saksi korban SAKSI KORBAN dihempaskan ke pintu hingga saksi korban SAKSI KORBAN tak berdaya dan terjatuh ke lantai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAKSI KORBAN menderita luka sebagaimana diterangkan Visum et Repertum No. M.03598/B21030/2008-S8, tanggal 21 Mei 2008, yang ditanda tangani dr. Henry Hidayatullah, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut :
 - Jelas kemerahan pada belakang telinga kiri berbentuk letter "L" masing-masing sisi sepanjang 3 (tiga) cm;
 - Luka lecet pada bahu kanan;
 - Memar yang sudah mulai menghilang pada tengah lengan kanan bawah sisi luar sepanjang 2 (dua) cm;
 - Jelas kecoklatan pada lengan atas kiri berjumlah empat buah dengan panjang 3 (tiga) cm 2 (dua) buah, 2 (dua) cm dan 1 (satu) cm;
 - Jelas kecoklatan pada pertengahan lengan bawah kiri berdiameter 1 (satu) cm;
- dengan kesimpulan pada tubuh benda bukti didapatkan jelas kecoklatan/kemerahan, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa NAJEEB KHOUDRY ALBANY, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2008, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2008, bertempat di JAKARTA SELATAN, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban SAKSI KORBAN memiliki ikatan hubungan perkawinan sebagai suami isteri sejak tertanggal 20 November 2005, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 1803/52/XI/2005, yang ditanda tangani Drs. Syahroni NIP. 150244576, selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang isinya telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Najeeb Khoudry Albany, dengan seorang wanita bernama SAKSI KORBAN, namun sejalan perkawinan tersebut sejak bulan Desember 2007 hubungan antara Terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2008, sekira pukul 20.00 Wib di ruang tengah JAKARTA SELATAN, saat itu saksi korban SAKSI KORBAN bertanya kepada Terdakwa mengenai hubungan mesra Terdakwa dengan banyak wanita lain dikarenakan saksi korban SAKSI KORBAN sering melihat terdakwa berkomunikasi menggunakan laptop, selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN juga menanyakan perihal alat kamera pengintai yang terpasang di apartemen kediaman Terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN, mendengar pertanyaan saksi korban SAKSI KORBAN tersebut, Terdakwa marah, kemudian terjadilah cek-cok mulut antara terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN, maka untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik oleh Terdakwa kepada saksi korban SAKSI KORBAN, selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN memilih keluar dari apartemen, saat saksi korban SAKSI KORBAN berjalan menuju pintu keluar, Terdakwa berusaha mencegah saksi korban SAKSI KORBAN untuk keluar dari apartemen dengan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pid.Sus/2009



menjambak rambut saksi korban SAKSI KORBAN, lalu badan saksi korban SAKSI KORBAN didorong ke ruang tamu kemudian Terdakwa menendang bagian bawah sebelah kiri perut saksi korban SAKSI KORBAN menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga saksi korban SAKSI KORBAN terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa mengambil sekaleng minuman Coca Cola dan menyiram air minuman Coca Cola tersebut ke kepala saksi korban Safitri Sahrul Bajumi, belum puas Terdakwa menyakiti saksi korban SAKSI KORBAN, Terdakwa kembali memegang leher saksi korban SAKSI KORBAN dari arah belakang lalu terdakwa memukul menggunakan tangan mengepal mengarah ke kepala bagian belakang tepat ke daerah belakang telinga sebelah kiri lalu badan saksi korban SAKSI KORBAN dihempaskan ke pintu hingga saksi korban SAKSI KORBAN tak berdaya dan terjatuh ke lantai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAKSI KORBAN menderita luka sebagaimana diterangkan Visum et Repertum No. M.03598/B21030/2008-S8, tanggal 21 Mei 2008, yang ditanda tangani dr. Henry Hidayatullah, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut :
 - Jelas kemerahan pada belakang telinga kiri berbentuk letter "L" masing-masing sisi sepanjang 3 (tiga) cm;
 - Luka lecet pada bahu kanan;
 - Memar yang sudah mulai menghilang pada tengah lengan kanan bawah sisi luar sepanjang 2 (dua) cm;
 - Jelas kecoklatan pada lengan atas kiri berjumlah empat buah dengan panjang 3 (tiga) cm 2 (dua) buah, 2 (dua) cm dan 1 (satu) cm;
 - Jelas kecoklatan pada pertengahan lengan bawah kiri berdiameter 1 (satu) cm;
- dengan kesimpulan pada tubuh benda bukti didapatkan jelas kecoklatan/kemerahan, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 21 Oktober 2008, sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NAJEEB KHOUDRY ALBANY, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa NAJEEB KHOUDRY ALBANY, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pidana penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api mainan dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1457/Pid.B/2008/PN.JKTSEL, tanggal 26 November 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NAJEEB KHOUDRY ALBANY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa senjata api mainan dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 32/PID/2009 /PT.DKI, tanggal 25 Februari 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 1437/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL, tanggal 26 November 2008, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perdailan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2009 /PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Mei 2009, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Oktober 2008, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 19 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2009, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 19 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak dipertimbangkannya bukti photo-photo yang telah disampaikan dalam persidangan, yang telah dilampirkan pula dalam pembelaan (pledoi), untuk membuktikan kejadian tersebut bukan hanya kesalahan Terdakwa saja.

Bahwa saksi korban sering pergi keluar rumah, pergi malam hari ke diskotik, apabila ditegur malah melawan, kalau dilarang malah semakin marah dengan mengatai kata-kata kasar dan ucapan yang tidak senonoh, tidak akan ada asap kalau tidak ada api.

Bahwa pada malam kejadian saksi korban mau pergi dengan membawa koper oleh Terdakwa dilarang, karena terjadi tarik menarik menyebabkan saksi korban terjatuh, dan menimbulkan luka lecet sesuai Visum et repertum.

Bahwa perbuatan Terdakwa pada istri (saksi korban) semata-mata dalam rangka membina rumah tangga. Dengan cara melarang sesuatu yang kurang baik yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah berkeluarga.

2. Syarat-syarat sesuai Pasal 197 ayat (t), yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan yaitu hal-hal yang "Memberatkan" dan "Meringankan".

Bahwa Majelis hakim bersifat subjektif dalam menilai berat ringannya putusan tidak menilai fakta yang meringankan sesuai keadaan Terdakwa, yang dilandasi keadaan objektif, ditinjau dari segi sosiologi dan psikologis.

Seperti : selama pemeriksaan persidangan Terdakwa memperlihatkan sikap yang baik, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih punya harapan untuk memperbaiki diri.

- 3 Bahwa karena Majelis Hakim hanya menilai secara subjektif oleh karena itu saya tidak diberikan keringanan hukuman, maka saya/Terdakwa di putus dengan hukuman ancaman maksimal sesuai Pasal 44 ayat (4) yaitu selama 4 bulan.

- 4 Bahwa saya/Terdakwa telah menjalankan masa tahanan selama 3 bulan 20 (dua puluh) hari, maka dengan ini kami mohon pada yang mulia Majelis Hakim Agung untuk dapat memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, judex facti sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu tidak salah menerapkan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, telah menimbulkan trauma bagi istrinya tersebut, dan tidak ternyata Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NAJEEB KHOUDRY ALBANY, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010**, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan TIMUR P. MANURUNG, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.
Ttd.
TIMUR P. MANURUNG, S.H. M.H.

Ketua,
Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2077 K/Pid.Sus/2009